

Unternehmensformen II

Kapitalgesellschaften und Rechtsformwahl

Betriebswirtschaftslehre · W-Kurs · Block 4

Vorwissen aus Block 3

Was wissen Sie noch?

Ohne Unterlagen: Nennen Sie die vier Rechtsformen aus Block 3. Welche davon haften unbeschränkt privat?

Einzelunternehmen, GbR, OHG und KG.

Bei Personengesellschaften haftet mindestens ein Gesellschafter unbeschränkt mit seinem Privatvermögen.

Heute: Wir vergleichen diese Formen mit Kapitalgesellschaften.

Welche Rechtsform passt besser?

Fall 1: Anna gründet allein eine IT-Beratung.
Sie möchte ihr Privatvermögen schützen.

Fall 2: Ein Technologie-Startup braucht 50 Mio. €.
Viele Investoren sollen sich beteiligen können.

Die Rechtsform ist keine Nebensache. Sie legt wichtige Spielregeln fest.

Grundunterschied

Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft?

Kriterium	Personengesellschaft	Kapitalgesellschaft
Beispiele	OHG, KG	GmbH, UG, AG
Haftung	eine Person haftet privat	nur die Gesellschaft haftet
Leitung	Gesellschafter führen selbst	Manager möglich
Mittelpunkt	die Personen	Kapital und Gesellschaft

Typischer Fehler: Kapitalgesellschaft bedeutet nicht automatisch „großes Unternehmen“.

Juristische Person

Was ist bei der GmbH rechtlich getrennt?

Eine **juristische Person** ist eine eigene rechtliche Einheit. Sie ist rechtlich von den Gesellschaftern getrennt.

**Gesellschafts-
vermögen**

gehört der GmbH selbst

Privatvermögen

gehört den Gesellschaftern privat

Folge

Die Haftung trifft zuerst die Gesellschaft.

Auch OHG und KG können im Geschäftsverkehr handeln. Der wichtige Unterschied ist hier vor allem die Haftung.

Wer darf das Unternehmen führen?

Selbstorganschaft: Die Gesellschafter führen selbst.

Fremdorganschaft: Auch eine andere Person kann die Leitung übernehmen.

Personengesellschaft meistens Selbstorganschaft

Kapitalgesellschaft Fremdorganschaft möglich, z. B. angestellter Geschäftsführer

Bei Kapitalgesellschaften müssen Eigentümer und Leitung nicht dieselbe Person sein.

Was bedeutet „Organ“ bei einer Gesellschaft?

Ein **Organ** ist eine Stelle, die für die Gesellschaft handelt und entscheidet. Das Wort meint hier kein Körperorgan.

Geschäftsführer

leitet das tägliche Geschäft und vertritt die GmbH

**Gesellschafter-
versammlung**

trifft wichtige Grundsatzentscheidungen

Aufsichtsrat

kontrolliert; bei kleinen GmbHs meistens nicht vorhanden

Was ist die Grundidee der GmbH?

Die **GmbH** heißt: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist eine Kapitalgesellschaft und eine juristische Person.

Haftung

Die GmbH haftet mit dem Gesellschaftsvermögen.

Gesellschafter

Die Eigentümer haften im Normalfall nicht privat.

Stammkapital

mindestens 25.000 €

Die GmbH passt oft, wenn Gründer ihr Privatvermögen schützen wollen und genug Kapital haben.

Zwei Begriffe für den Haftungsfall

Die *HolzDesign GmbH* kann einen Kredit nicht mehr bezahlen.

zahlungsunfähig: Das Unternehmen kann seine Rechnungen nicht mehr bezahlen.

Gläubiger: jemand, der noch Geld bekommt.
Zum Beispiel eine Bank, ein Lieferant oder ein Vermieter.

Was bedeutet beschränkte Haftung konkret?

„Grundsätzlich“ bedeutet in der BWL: Das ist der Normalfall. Es kann aber Ausnahmen geben.

Normalfall	Der Gläubiger greift auf das Vermögen der GmbH zu.
Privatvermögen	bleibt im Normalfall geschützt

Praxis-Ausnahme: Banken verlangen von Gesellschaftern oft eine persönliche Bürgschaft. Dann haften sie doch privat.

Kann eine GmbH nur aus einer Person bestehen?

Ja. Eine GmbH kann nur einen Gesellschafter haben. Das nennt man oft **Einmann-GmbH**.

Anna als Gesellschafterin

Eigentümerin der GmbH

Anna als Geschäftsführerin

leitet das tägliche Geschäft

Eine Person kann mehrere Rollen haben. Die Rollen bleiben aber rechtlich verschieden.

Was ist die UG?

Die UG (**haftungsbeschränkt**) ist eine besondere Form der GmbH. Sie wird oft „Mini-GmbH“ genannt.

Startkapital	theoretisch ab 1 €
Haftung	beschränkt wie bei der GmbH
Rücklage	25 % des Jahresüberschusses bleiben im Unternehmen

Typischer Fehler: 1 € reicht rechtlich. Praktisch braucht ein Unternehmen trotzdem Geld für die Kosten.

Einzelunternehmen, UG oder GmbH?

Mei möchte allein einen Online-Shop gründen. Sie hat nur 2.000 € Startkapital. Ihr Privatvermögen soll geschützt sein.

Aufgabe: Entscheiden Sie und begründen Sie mit zwei Kriterien.

Einzelunternehmen, UG oder GmbH?

Mei möchte allein einen Online-Shop gründen. Sie hat nur 2.000 € Startkapital. Ihr Privatvermögen soll geschützt sein.

Aufgabe: Entscheiden Sie und begründen Sie mit zwei Kriterien.

Lösung: UG.

Einzelunternehmen scheitert an der Haftung. GmbH scheitert am Stammkapital von 25.000 €.

Die UG passt: Haftungsschutz und wenig Startkapital.

Warum gibt es Aktiengesellschaften?

Die **AG** ist eine Kapitalgesellschaft. Ihr Eigenkapital ist in viele Teile aufgeteilt: die **Aktien**.

Aktionär	kauft Aktien und wird Miteigentümer
Grundkapital	mindestens 50.000 €
Kapitalbedarf	große Beträge von vielen Personen möglich

Nicht jede AG ist an der Börse. Aber die AG ist besonders gut für viele Kapitalgeber geeignet.

Wer hat in der AG welche Aufgabe?

Vorstand	leitet die AG und vertritt sie nach außen
Aufsichtsrat	kontrolliert den Vorstand und setzt ihn ein
Hauptversammlung	Aktionäre entscheiden z. B. über die Gewinnverwendung und wählen Aufsichtsratsmitglieder

Typischer Fehler: Aktionäre leiten die AG nicht täglich. Das macht der Vorstand.

Wie unterscheiden sich GmbH und AG?

Kriterium	GmbH	AG
Kapital	25.000 € Stammkapital	50.000 € Grundkapital
Eigentümer	Gesellschafter	Aktionäre
Leitung	Geschäftsführer	Vorstand
Kontrolle	Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat und Hauptversammlung
Typischer Fall	kleiner Kapitalbedarf	sehr großer Kapitalbedarf

Beide begrenzen die Haftung. Die AG ist stärker auf viele Kapitalgeber ausgerichtet.

Wie ist der „schlaue Mix“ aufgebaut?

Die **GmbH & Co. KG** verbindet eine KG mit einer GmbH. Die GmbH wird Komplementärin der KG.

Komplementärin	die GmbH; haftet unbeschränkt, aber nur mit dem Gesellschaftsvermögen
Kommanditisten	z. B. Familienmitglieder; haften nur mit ihrer Einlage
Einlage	Geld oder Sachen, die ein Gesellschafter ins Unternehmen gibt

Wozu dient die Mischform?

Die *Bäckerei Müller* ist eine KG und möchte wachsen. Die Familie gründet die *Müller GmbH*.

Die GmbH wird Komplementärin. Die Familienmitglieder bleiben Kommanditisten.

Ergebnis: KG-Struktur bleibt, private Haftung wird begrenzt.

Kommanditisten verlieren höchstens ihre Einlage, nicht ihr Privatvermögen.

GmbH oder GmbH & Co. KG?

Ein Familienbetrieb mit 40 Mitarbeitern will expandieren. Die Familie möchte die Kontrolle behalten. Gleichzeitig soll niemand privat unbeschränkt haften.

Aufgabe: Begründen Sie eine mögliche Rechtsform.

GmbH oder GmbH & Co. KG?

Ein Familienbetrieb mit 40 Mitarbeitern will expandieren. Die Familie möchte die Kontrolle behalten. Gleichzeitig soll niemand privat unbeschränkt haften.

Aufgabe: Begründen Sie eine mögliche Rechtsform.

Mögliche Lösung: GmbH & Co. KG.

Die GmbH wird Komplementärin und begrenzt die private Haftung.
Die Familie bleibt als Kommanditist beteiligt.
Das passt zu Kontrolle und Haftungsschutz.

Nach welchen Kriterien entscheidet man?

Kriterium	Leitfrage
Haftung	Soll das Privatvermögen geschützt werden?
Kapitalbedarf	Wie viel Geld wird benötigt?
Leitung	Wer soll das Unternehmen führen?
Publizität	Müssen Zahlen veröffentlicht werden?
Kosten	Wie aufwendig ist die Gründung?

Handelsregister: öffentliches Verzeichnis für kaufmännische Unternehmen. Die GmbH entsteht erst mit der Eintragung.

Vergleich

Der mentale Anker

Kriterium	OHG/KG	GmbH/UG	AG
Haftung	mind. eine Person privat	beschränkt	beschränkt
Kapital	kein Mindestkapital	25.000 € / ab 1 €	50.000 €
Leitung	Gesellschafter	Geschäftsführer	Vorstand
Kapitalgeber	eher begrenzt	gut möglich	sehr gut möglich
Formalitäten	mittel	höher	sehr hoch

Prüfen Sie nie nur ein Kriterium. Gute Rechtsformwahl verbindet mehrere Kriterien.

Das Begründungsmuster

Merkmal + Fallinformation + Schlussfolgerung

Merkmal: Bei der GmbH ist die Haftung beschränkt.

Fallinformation: Die Gründer möchten ihr Privatvermögen schützen.

Schlussfolgerung: Deshalb kommt die GmbH infrage.

Nicht nur „GmbH“ nennen. In der Klausur zählt die Begründung.

Warum reicht ein Kriterium nicht?

„Die Haftung ist beschränkt“ gilt für GmbH *und* UG. Damit ist die Wahl noch nicht begründet.

1. Haftung: Bei der GmbH ist die Haftung beschränkt. Die Gründer wollen Schutz. Also GmbH oder UG.

2. Kapital: Die GmbH braucht 25.000 €. Die Gründer haben 30.000 €. Also ist die GmbH möglich.

Erst das zweite Kriterium trennt GmbH und UG.

Welche Rechtsform empfehlen Sie?

Ali und Ben wollen eine App entwickeln. Sie haben 30.000 € Startkapital. Sie möchten nicht privat für Unternehmensschulden haften.

Aufgabe: Empfehlen Sie eine Rechtsform. Begründen Sie mit zwei Kriterien.

Welche Rechtsform empfehlen Sie?

Ali und Ben wollen eine App entwickeln. Sie haben 30.000 € Startkapital. Sie möchten nicht privat für Unternehmensschulden haften.

Aufgabe: Empfehlen Sie eine Rechtsform. Begründen Sie mit zwei Kriterien.

Mögliche Lösung: GmbH.

Haftung: Die GmbH schützt im Normalfall das Privatvermögen. Kapital: 30.000 € reichen für 25.000 € Stammkapital.

Deshalb ist die GmbH geeignet; eine UG ist nicht nötig.

Ohne Unterlagen beantworten

1. Was bedeutet juristische Person?
2. Was ist ein Organ einer Gesellschaft?
3. Was ist der wichtigste Vorteil der GmbH?
4. Warum ist die UG für Gründer mit wenig Kapital interessant?
5. Welche drei Organe hat die AG?
6. Warum ist die GmbH & Co. KG eine Mischform?
7. Nennen Sie drei Kriterien der Rechtsformwahl.

Antworten Sie kurz, aber mit Fachbegriffen.

Zusammenfassung

Was müssen Sie sicher wissen?

GmbH	beschränkte Haftung, 25.000 € Stammkapital, Geschäftsführer
UG	kleine GmbH, ab 1 €, 25 % Rücklage
AG	Aktien, viele Kapitalgeber, Vorstand / Aufsichtsrat / Hauptversammlung
GmbH & Co. KG	KG mit GmbH als Komplementärin
Rechtsformwahl	Haftung, Kapital, Leitung, Publizität, Kosten

Erinnern Sie sich an den Einstieg?

Fall 1: Anna gründet allein und möchte ihr Privatvermögen schützen.

GmbH oder UG. Entscheidend ist ihr Startkapital.

Fall 2: Ein Technologie-Startup braucht 50 Mio. € von vielen Investoren.

AG. Nur sie kann Kapital über Aktien breit einsammeln.

UG, GmbH oder Einzelunternehmen?

Frau Rossi möchte allein einen kleinen Lieferdienst gründen. Sie hat 3.000 € Startkapital. Sie möchte ihr Privatvermögen möglichst schützen.

Aufgabe: Prüfen Sie Einzelunternehmen, UG und GmbH. Empfehlen Sie eine Rechtsform und begründen Sie mit zwei Kriterien. (8 P.)

Klausurübung 2

GmbH oder UG?

Ali und Ben entwickeln eine App. Sie haben zusammen 30.000 € Startkapital. Beide möchten nicht privat für Unternehmensschulden haften.

Aufgabe: Empfehlen Sie GmbH oder UG. Begründen Sie mit Haftung und Stammkapital. (8 P.)

AG bei großem Kapitalbedarf

Ein Unternehmen möchte Batterien für Elektroautos entwickeln. Dafür braucht es 200 Mio. €. Viele Kapitalgeber sollen sich beteiligen können.

Aufgabe: Prüfen Sie, ob eine AG passt. Begründen Sie mit Kapitalbedarf und Kapitalbeschaffung. (7 P.)

Familienbetrieb: Kontrolle und Haftung

Eine Bäckerei mit 40 Mitarbeitern ist im Familienbesitz. Die Familie möchte weiter Einfluss behalten. Für eine neue Großbäckerei braucht sie zusätzliches Kapital. Niemand in der Familie möchte unbeschränkt privat haften.

Aufgabe: Prüfen Sie GmbH und GmbH & Co. KG. Welche Rechtsform passt besser? Begründen Sie mit zwei Kriterien. (10 P.)

Klausurübung 5

Organe richtig zuordnen

A: leitet das tägliche Geschäft der GmbH

B: kontrolliert den Vorstand der AG

C: entscheidet bei der AG über die Gewinnverwendung

D: trifft wichtige Grundsatzentscheidungen in der GmbH

Aufgabe: Ordnen Sie zu:

Geschäftsführer · Aufsichtsrat · Hauptversammlung · Gesellschafter-
versammlung

(6 P.)

Rechtsformwahl mit Zielkonflikt

Zwei Gründer möchten eine Softwarefirma aufbauen. Sie wollen selbst entscheiden und später vielleicht einen externen Geschäftsführer einsetzen. Ihr Privatvermögen soll geschützt werden. Gleichzeitig möchten sie möglichst wenig Zahlen veröffentlichen.

Aufgabe: Prüfen Sie GmbH und Personengesellschaft. Erklären Sie den Zielkonflikt zwischen Leitung, Haftung und Publizität. (10 P.)